

한국가스공사 상임감사위원

권 고

일 련 번 호 제23-안전건설종합-17호

제 목 주요 기자재 제작업체 등록 운영 개선 필요

소 관 부 서 * * * * 실 * * * * 부

조 치 부 서 * * * * 실

내 용

1. 업무 개요

* * * * 실 * * * * 부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] ‘분장업무’에 따라 기자재 검사업무, 주요기자재 제작업체 평가등록 및 사후관리 등의 업무를 담당하면서 5품목 19규격의 주요 기자재를 등록하여 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 제1항에 따르면 계약담당직원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있으며, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

그리고 ㉔㉔㉔㉔부는 「주요 기자재 제작업체 기술표준(GSD-0107)」(이하 “기술표준”이라 한다) 제6.1.2절에 따라 공사에서 발주되는 주요 기자재는 등록업체에 한하여 지명경쟁 대상자를 선정하여 기자재 구매 계약 및 납품을 추진할 수 있도록 규정하고 있으며, 등록업체가 1개 이하인 품목(규격)의 경우에는 다른 업체와 경쟁계약을 추진할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 건설안전 종합감사기간(2023. 4. 3. ~ 2023. 4. 28.)에 연도별 주요 기자재 제작업체 등록현황을 확인한 결과, ‘4인치 이하 볼밸브’는 2020년 6개 업체를 등록하여 운영하였으나, 2022년 이후 1개 업체만 등록하여 운영하고 있으며, ‘매물형 볼밸브’의 경우에도 5년 이상 1개 업체만 등록하여 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

그리고 발주부서의 볼밸브(4인치 이하 및 매물형) 입찰업체 수에 따른 계약방법을 살펴본 결과, 【표 1】과 같이 등록된 지명경쟁 업체수가 축소됨에 따라 법규에 따라 경쟁입찰을 위한 재공고 입찰은 진행하고 있으나 결과적으로 특정업체와 반복적인 수의 계약으로 자재 조달을 진행하는 것으로 나타났다.

【표 1】 천연가스 볼밸브(4인치 이하 및 매몰형) 계약현황('20. 1 ~ '22. 12)

(단위 : 개)

자재 규격	계약명	계약상대자	계약기간	입찰 업체수	계약 방법(최종)
4인치 이하 볼밸브	'21년 소요용 구매	⓪⓪⓪⓪	'20.08.27~'21.05.11	3	지명경쟁
	21년 제1차 주배관용 224기 구매	⓪⓪⓪⓪	'20.12.16~'22.02.16	3	지명경쟁
	'21년 설비 개선공사용 76기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.01.20~'21.09.14	2	지명경쟁
	부곡PP소 증설공사용 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.01.25~'21.09.15	1	수익계약
	'22년 1차 소요용 126기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.08.05~'22.09.30	1	수익계약
	●●PP소 증설공사용 78기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.09.17~'22.05.23	1	수익계약
	'21년 ●●PP소 건설공사용 189기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.09.21~'22.05.30	1	수익계약
	'23 ●●PP소 건설공사용 구매	⓪⓪⓪⓪	'22.07.01~'23.03.30	1	수익계약
	'23 1차 소요용 구매	⓪⓪⓪⓪	'22.08.16~'23.05.03	1	수익계약
매몰형 볼밸브	'19년 주배관 건설공사용 29기 구매	⓪⓪⓪⓪	'20.01.31~'21.02.10	2	일반경쟁
	'21년 제1차 주배관 건설공사 15기 구매	⓪⓪⓪⓪	'20.12.24~'22. 02.16	1	수익계약
	'22년 1차 소요용 1기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.08.04~'22.06.17	1	수익계약
	23기 (**, **, **) 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.09.24~'22.06.30	1	수익계약
	2021년 ●●PP소 건설공사용 5기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.10.01~'22.05.30	1	수익계약
	2022년 2차 소요용 8기 구매	⓪⓪⓪⓪	'21.12.29~'22.09.06	1	수익계약

따라서 주요 기자재 조달 시 경쟁계약을 준수하는 것이 원칙이나 수익계약으로 진행하여 실질적으로 경쟁계약이 진행되지 않아 조달업무의 공정성 저하 및 조달비용 상승이 우려되는 등 제작업체 등록 확대 개선이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

⓪⓪⓪⓪부는 주요 기자재 등록품목 중 1개 업체만 등록되어 있는 품목은 천연가스용 볼밸브 4인치 이하와 매몰형 그리고 초저온 글로브 밸브 3인치 이상 총 3개 품목으로 과거 3개 이상의 제작업체가 등록되

어 있었고, ‘23년 주요 기자재 제작업체 등록평가에 관련 제작업체 2개 업체 이상이 지원중이라고 답변하였다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠부는 주요 기자재 등록품목이 단일업체로 운영될 수 있는 상황이 지속적으로 발생할 수 있을 것으로 판단하여 제작업체 간담회, 평가방법 개선 등 개선방안을 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠실장은

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 주요 기자재 조달 시 경쟁계약 원칙 준수를 위하여 제작업체 등록을 확대할 수 있는 방안을 마련토록 조치를 취하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

㉠㉠㉠㉠실 ㉠㉠㉠㉠부 (권고)